

1500250-18.2020.8.26.0564

Classe: Ação Penal de Competência do Júri

Assunto: Homicídio Simples

Magistrado: Gustavo Kaedei

Comarca: São Bernardo do Campo

Foro: Foro de São Bernardo do Campo

Vara: Vara do Júri/Execuções

Data de Disponibilização: 18/04/2022

... condenações anteriores por roubo e tráfico de drogas, além de ter sido preso em flagrante poucos meses após o homicídio aqui apurado, também por tráfico de drogas, a sugerir que, se posto em liberdade, poderá reincidir em condutas igualmente graves.

Autorizo a expedição de guia de recolhimento provisória, recomendando-se o réu na prisão em que se encontre.

Após o trânsito ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de São Bernardo do Campo

Foro de São Bernardo do Campo

Vara do Júri/Execuções

Rua Vinte e Três de Maio, 107, São Bernardo do Campo-SP - cep 09731-520

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1500250-18.2020.8.26.0564 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500250-18.2020.8.26.0564

Classe - Assunto:

Ação Penal de Competência do Júri - Homicídio Simples

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Portaria, Boletim de Ocorrência, Boletim de Ocorrência -

2364308/2019 - DEIC - S. BERNARDO CAMPO, 9112933 - DEIC - S. BERNARDO CAMPO,

7129/19/102 - DEIC - S. BERNARDO CAMPO, 7316/19/111 - DEIC - S. BERNARDO CAMPO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Ricardo Gonçalves Ramalho da Costa

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Gustavo Kaedei

Vistos.

RICARDO GONÇALVES RAMALHO DA COSTA foi pronunciado às fls. 308/317 (acórdão confirmatório às fls. 368/374), como incurso no artigo 121, § 2º, incisos II e IV, do Código Penal porque, na data e local constantes na denúncia, agindo com ânimo homicida, por motivo fútil e com emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima, desferiu disparos de arma de fogo contra Geovanni Ferreira da Nóbrega, produzindo-lhe os ferimentos que foram a causa de sua morte, consoante laudo de exame necroscópico de fls. 113/117.

O Conselho de Sentença, regularmente constituído e de conformidade com o termo de votação em anexo, afirmou a autoria e a materialidade do crime imputado ao Réu, negando o quesito de absolvição. Afirmou, outrossim, a presença das qualificadoras do motivo fútil e do emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima.

Nos termos do artigo 68 do Código Penal, passo à dosimetria da pena.

Na primeira fase, atento aos critérios artigo 59 do mesmo Código, quanto à culpabilidade, compreendida como o grau de censurabilidade da conduta, entendo que foi inerente ao crime de homicídio, grave por sua própria natureza, não tendo como ser sopesada negativamente para fins de aumento da pena. Observo, no entanto que o acusado ostenta duas condenações anteriores pelos crimes de roubo e de tráfico de drogas (fls. 435/446), sendo a primeira, mais antiga, caracterizadora de maus antecedentes. Assim, elevo a pena-base em 1/6 (um sexto) acima do mínimo legal, por força dos maus antecedentes e, reconhecida a qualificadora do emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima, fixo-a em 14 (quatorze) anos de reclusão.

Na segunda fase de aplicação da pena, há que se considerar a existência de uma segunda qualificadora (motivo fútil), considerada como circunstância agravante (art. 61, II, "a", do CP). O réu, ainda, é reincidente, uma vez que condenado definitivamente por tráfico de drogas (Processo Criminal 136/2015), cuja pena ainda era cumprida em livramento condicional ao tempo dos fatos apurados nestes autos (fls. 435/446). A atenuante da confissão espontânea não poder ser reconhecida porquanto se trata, no caso, de confissão qualificada, na qual o réu alegou ter agido sob a excludente de ilicitude da legítima defesa. Destarte, reconhecidas duas circunstâncias agravantes, elevo a pena-base em 1/3 (um terço), resultando na pena intermediária de 18 (dezoito) anos e 08 (oito) meses de reclusão.

Na terceira etapa, inexistem causas especiais de aumento ou diminuição de pena, de modo que torno definitiva a pena intermediária anteriormente fixada.

Ante a quantidade de pena aplicada, nos termos do art. 33, § 2º, alínea "a", do Código Penal, e também em razão do que dispõe o art. 2º, § 1º, da Lei nº 8.072/90, o regime de cumprimento da pena será o inicialmente fechado.

Ante o exposto, e em consequência da votação realizada, julgo PROCEDENTE a acusação para CONDENAR o Réu RICARDO GONÇALVES RAMALHO DA COSTA como incurso no artigo 121, § 2º, incisos II e IV, do Código Penal, à pena privativa de liberdade de 18 (dezoito) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicialmente fechado.

Tendo em vista a ausência de modificação dos fatos que autorizaram o decreto de prisão preventiva do acusado, deve ser mantida a custódia cautelar, em face da presença do periculum libertatis, consubstanciada na garantia da ordem pública (art. 312 do CPP). Com efeito, ficou evidenciada a gravidade concreta da conduta, que consistiu em múltiplas agressões por meio de disparos de arma de fogo, sem qualquer chance de reação da vítima, e o sentenciado, além disso, ostenta condenações anteriores por roubo e tráfico de drogas, além de ter sido preso em flagrante poucos meses após o homicídio aqui apurado, também por tráfico de drogas, a sugerir que, se posto em liberdade, poderá reincidir em condutas igualmente graves.

Autorizo a expedição de guia de recolhimento provisória, recomendando-se o réu na prisão em que se encontre.

Após o trânsito em julgado desta decisão, lance-se o nome do Réu no rol dos culpados.

Custas pelo réu, na forma da Lei Estadual n.º 11.608, de 29 de dezembro de 2003, observado o art. 12, Lei 1.060/50.

Publicada em plenário, saem os presentes intimados. Registre-se e cumpra-se.

Sala das Sessões do Tribunal do Júri da Comarca de São Bernardo do Campo, 18 de abril de 2022, às 21:00.

GUSTAVO KAEDEI
Juiz Presidente

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA